

TERMINOS DE REFERENCIA

Nombre:	<u>Plan Estratégico de Posicionamiento y Comunicación.</u> <u>Corporación Municipal del Deporte de Vitacura.</u>	
División / Departamento Requirente:	Unidad de Comunicaciones. Jefa de Comunicaciones: Josefa Velasco Espinoza.	
Unidad Ejecutora:	Unidad de Compras y Gestión de Abastecimiento. Gerencia de Administración y Gestión de Operaciones. Teléfono: +56 2 22064030.	
Presupuesto máximo disponible.	6.900.000.- IVA Incluido. (tope máximo). <u>El valor para ofertar deberá ser expresado en pesos chilenos, sin decimales, de lo contrario la oferta presentada será evaluada sin decimales.</u> <u>A suma alzada</u> , en moneda nacional, sin reajuste ni intereses de ninguna especie. El pago del precio se hará en la forma indicada en la presente propuesta. Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada la oferta a precio fijo, en que las cantidades de los servicios a ejecutar se entienden inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, por causa alguna, un aumento de precio, ni el pago de indemnizaciones por los mayores costos que haya debido soportar el oferente. Por tanto, el precio del contrato corresponde al del total del servicio objeto de este, asumiendo el oferente todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye en general, sin que la enumeración sea taxativa, todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.	
Plazo de Ejecución del Contrato:	4 (cuatro) meses corridos, una vez enviada la Orden de Compra a través del portal de mercado Público, previa coordinación con el ITS del Servicio.	
Periodo de publicación:	03 días corridos en el portal de Mercado Público.	

1. ANTECEDENTES GENERALES

De acuerdo con las atribuciones otorgadas por la legislación vigente, y conforme a la necesidad de poder contar con una empresa del rubro de las comunicaciones para poder ejecutar con un servicio de asesoría comunicacional para la elaboración de un Plan Estratégico de Posicionamiento y Comunicación, que permita estandarizar la forma en que se transmite la información en toda la organización con un enfoque especializado para distribuir y recibir ésta de manera efectiva.

2. OBJETIVO

El presente servicio tiene por objetivo desarrollar un Plan Estratégico de Posicionamiento y Comunicación para la Corporación de Deportes de Vitacura, cuyo foco principal será fortalecer y posicionar la marca Deportes Vitacura como un referente deportivo y comunitario dentro de la comuna y su entorno, consolidando una identidad institucional sólida, reconocible y coherente en todos sus espacios de interacción con la comunidad.

El servicio deberá permitir construir un plan comunicacional integral que fortalezca la percepción, visibilidad y reconocimiento de la marca Deportes Vitacura, asegurando una comunicación clara, consistente y alineada con los valores, misión y objetivos estratégicos de la corporación, tanto a nivel interno como externo.

Para ello, el servicio deberá contemplar un levantamiento y diagnóstico comunicacional institucional que permita identificar brechas, oportunidades, fortalezas y desafíos comunicacionales, considerando públicos internos y externos, presencia digital, canales de comunicación y percepción de marca.

Asimismo, el servicio deberá establecer las bases estratégicas que orientarán el posicionamiento comunicacional futuro de la organización, definiendo:

- El propósito comunicacional de Deportes Vitacura.
- La propuesta de valor y posicionamiento diferencial de Deportes Vitacura, identificando atributos distintivos y elementos de diferenciación institucional.
- Los atributos, mensajes y criterios que deberán guiar todas las comunicaciones institucionales futuras.

Adicionalmente, el servicio deberá contemplar estrategias y acciones orientadas a aumentar el reconocimiento de marca, fortalecer el vínculo con la comunidad, mejorar la experiencia comunicacional de los usuarios y promover una mayor participación en las actividades deportivas y recreativas impulsadas por la corporación, incluyendo mecanismos de medición, indicadores de desempeño y seguimiento que permitan evaluar el impacto y efectividad de las acciones definidas.

Finalmente, el servicio deberá incorporar una etapa de implementación y puesta en marcha durante los primeros dos meses de ejecución, periodo en el cual el adjudicatario deberá acompañar operativamente la aplicación inicial del plan estratégico comunicacional, realizando

capacitaciones y transferencia de conocimientos al equipo de la Corporación de Deportes de Vitacura, con el propósito de asegurar la continuidad y sostenibilidad futura de las estrategias, herramientas y lineamientos desarrollados en el marco del servicio.

3. ALCANCE DEL SERVICIO.

El servicio deberá considerar, a lo menos, el desarrollo de los siguientes componentes y alcances:

1. Diagnóstico de posicionamiento y percepción de marca.

Levantamiento y análisis del estado actual de la marca Deportes Vitacura, reconocimiento institucional, posicionamiento dentro de la comunidad, presencia digital, consistencia comunicacional y evaluación comparativa frente a otras corporaciones deportivas.

2. Definición estratégica de marca y posicionamiento.

Desarrollo de una estrategia de posicionamiento institucional que defina:

- a. Propósito comunicacional de la marca Deportes Vitacura.
- b. Propuesta de valor institucional.
- c. Rol de la corporación dentro de la comunidad.
- d. Posicionamiento diferencial frente a otras organizaciones deportivas.
- e. Atributos, personalidad y mensajes clave de la marca.
- f. Criterios que guiarán toda la comunicación institucional futura.

3. Elaboración del Plan Estratégico Comunicacional.

Diseño de un plan estratégico comunicacional enfocado en fortalecer el posicionamiento, reconocimiento y visibilidad de la marca Deportes Vitacura, contemplando objetivos, públicos objetivos, líneas de acción, estrategias de difusión, tono comunicacional y planificación de acciones concretas.

4. Desarrollo de lineamientos de marca e identidad comunicacional.

Elaboración de lineamientos institucionales orientados a asegurar coherencia y consistencia en todas las comunicaciones de la corporación, incluyendo lenguaje, estilo, formatos, identidad visual, mensajes institucionales y criterios de comunicación.

5. Estrategia de comunicación externa y vinculación comunitaria.

Desarrollo de estrategias comunicacionales destinadas a fortalecer el vínculo entre Deportes Vitacura y la comunidad, aumentando el alcance, reconocimiento y valoración de la marca mediante acciones de difusión, participación y relacionamiento comunitario.

6. Benchmarking y análisis comparativo

Análisis comparativo de referentes nacionales e internacionales vinculados al deporte municipal, Corporaciones Deportivas y organizaciones comunitarias, con el objetivo de

identificar buenas prácticas, oportunidades de diferenciación y atributos de posicionamiento para Deportes Vitacura.

7. Planificación estratégica de contenidos y campañas.

Elaboración de una planificación de contenidos y campañas comunicacionales enfocadas en reforzar el posicionamiento de marca, aumentar la interacción con la comunidad y potenciar la difusión de actividades, programas e iniciativas institucionales.

8. Evaluación y fortalecimiento de canales digitales.

Revisión y propuesta de mejoras para los distintos canales digitales y medios de difusión institucionales, con foco en maximizar el alcance, coherencia y efectividad de la comunicación de la marca Deportes Vitacura.

9. Investigación de públicos.

Levantamiento de información mediante entrevistas, talleres, encuestas u otras metodologías participativas con actores relevantes (usuarios, vecinos, funcionarios, profesores, directivos y colaboradores), que permitan recoger percepciones, necesidades y oportunidades de mejora en la estrategia comunicacional.

10. Definición de indicadores y métricas de posicionamiento.

Desarrollo de indicadores de desempeño (KPIs) y mecanismos de seguimiento orientados a medir reconocimiento de marca, alcance comunicacional, interacción con la comunidad y efectividad de las estrategias implementadas.

11. Implementación y puesta en marcha del plan estratégico.

El adjudicatario deberá acompañar la implementación inicial del plan estratégico comunicacional durante los primeros dos meses de ejecución del servicio, incluyendo reuniones de seguimiento, ajustes metodológicos, acompañamiento técnico y apoyo en la ejecución de acciones priorizadas.

12. Capacitación y transferencia de conocimientos.

Ejecución de capacitaciones y acompañamiento al equipo de la Corporación de Deportes de Vitacura, con el objetivo de asegurar la correcta continuidad futura de la estrategia comunicacional y del posicionamiento institucional definido para la marca Deportes Vitacura.

13. Entrega de productos finales.

El servicio deberá concluir con la entrega de todos los productos desarrollados, los archivos fuente editables, matriz de planificación de contenidos, calendario editorial,

presentación ejecutiva para directorio y documento ejecutivo de implementación con orden por prioridad de ejecución.

Productos mínimos esperados:

- Diagnóstico comunicacional.
- Plan estratégico comunicacional
- Manual de lineamientos comunicacionales
- Calendario editorial
- KPIs y dashboard de seguimiento.
- Propuesta de posicionamiento de marca
- Presentación ejecutiva final
- Archivos editables

4. REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA

La propuesta técnica a presentar deberá contener al menos los siguientes puntos:

- Objetivo.
- Metodología de Trabajo.
- Duración del servicio.
- Equipo de trabajo.

La propuesta debe contener como esencial reuniones estratégicas semanales con los distintos equipos de trabajo de la Corporación, al menos una reunión semanal de una hora como mínimo, desde el inicio del servicio hasta su ejecución final y cierre.

Para la ejecución de la presente propuesta, el oferente podrá utilizar los canales actuales de difusión de contenidos, entre los cuales se encuentra:

- Sitio web: [Deportes Vitacura](#)
- Linkedin.
- Instagram.
- Transparencia activa.
- Mailing

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICA, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS.

EL OFERENTE EN SU OFERTA DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE IRROGUE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Dirección de entrega: Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N°5428, comuna de Vitacura

Información del Proveedor: El proveedor deberá indicar número de contacto y nombre de ejecutivo para coordinar la entrega de los insumos requeridos.

5. EVALUACIÓN DE OFERTAS

5.1 Admisibilidad de las ofertas

Sólo pasarán a la etapa de evaluación aquellas propuestas técnicas que cumplan a cabalidad con lo dispuesto en el numeral 3) precedente, por lo que se declararán inadmisibles las ofertas restantes por no responder a los estándares técnicos mínimos exigidos.

En caso de dudas, inconsistencias o de requerir algún antecedente complementario, la Corporación se reserva el derecho de consultar al oferente, mediante correo electrónico, la información pertinente que permita subsanar la observación u omisión, siempre cuando ésta no sitúe en una condición de privilegio al oferente, por sobre los demás participantes (principio de igualdad de los oferentes).

5.2 Evaluación de Ofertas

Serán evaluadas sólo aquellas ofertas que hayan superado los requisitos de admisibilidad señalados en el numeral precedente. Aquellas ofertas que no hayan superado los requisitos de admisibilidad, así como también las que excedan el presupuesto máximo disponible para esta contratación, se descartarán del proceso, declarándose inadmisibles y no pasando a la etapa de evaluación.

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

1.- Criterio A.- “Oferta Económica” (30%).

En la evaluación de las ofertas se aplicará el “Análisis de Mínimo Costo”, donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula:

$$(OM/OE) * 100$$

Dónde:

OM = Oferta Mínima

OE = Oferta Evaluada

Puntaje Final = Puntaje Criterio A*30%

La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información incorporada por el oferente en el Anexo N°5 adjunto a las presentes Bases.

2.- Criterio B.- “Experiencia del Oferente y Equipo de Trabajo” (35%).

2.1.- Subcriterio B.1.- “Ejecución de Contratos en la Elaboración de Planes Estratégicos de Posicionamiento y Comunicación o similares” (50%).

Se entenderá por Plan Estratégico de Posicionamiento y Comunicación, o similar, el instrumento de planificación que tiene por finalidad definir los lineamientos estratégicos de comunicación institucional, estableciendo la propuesta de valor, atributos diferenciadores, públicos objetivos, mensajes clave, tono comunicacional y ejes temáticos prioritarios de la organización, KPI, entre otros.

Se evaluará la experiencia del proponente en la prestación de servicios de elaboración de Planes Estratégicos de Posicionamiento y Comunicación o similares.

Se considerará experiencia de organismos públicos y privados de los últimos 7 años anteriores a la fecha de cierre de las ofertas.

Para acreditar experiencia, por cada servicio ejecutado se deberá detallar en el Anexo N°2, adjunto a la presente propuesta, el cual deberá venir acompañado por: Certificados emitidos por el mandante, Órdenes de Compras, Facturas (acreditar la ejecución total a través de la presentación de todas las facturas o bien solo la presentación de la primera y última factura emitida) o Contratos.

La Corporación se reservará el derecho de consultar con el mandante la veracidad de los servicios prestados.

La evaluación de este criterio se efectuará mediante la metodología de “Análisis de Mayor Cantidad de Contratos Ejecutados”, aplicando la siguiente fórmula:

$$(OE/MO) * 100$$

Dónde:

OE = Oferta Evaluada

MO = Mayor Oferta

De esta forma, la oferta que presente la mayor cantidad de medios de verificación obtendrá el puntaje máximo de 100 puntos, asignándose al resto de las ofertas un puntaje proporcional conforme a la fórmula indicada.

Para el caso de la Unión Temporal de Proveedores, las empresas que las constituyen no podrán certificarse entre sí y serán válidos solamente la documentación emitida para las empresas que conforman la UTP.

Para el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, se considerará lo dispuesto por la Dirección de Compras y Contratación Pública, de acuerdo con lo establecido en la Directiva de Contratación Pública N° 22, “Orientaciones sobre la Participación de las Uniones Temporales de Proveedores en los Procesos de Compra”.

La sola entrega de los correspondientes certificados por parte de los oferentes importará una autorización tácita para que la Corporación indague la autenticidad de estos con las respectivas entidades emisoras.

Puntaje Final = Puntaje Criterio B.1*50%

2.2.- Subcriterio B.2.- “Experiencia del Jefe del Equipo de Trabajo” (30%).

La evaluación será acorde a lo informado en el curriculum vitae del jefe de equipo presentado verificándose lo siguiente:

N°	Detalle
1	El Jefe de equipo cuenta con experiencia en contratos de planificación estratégica o similares en rubros de deporte o salud.
2	El Jefe de equipo cuenta con postgrado en materiales relacionadas al servicio licitado.
3	El Jefe de equipo presenta experiencia en 10 o más contratos ejecutados en planificación estratégica o similares

N°	Tramo – Detalle	Puntaje
1	Cumple 3/3	100
2	Cumple 2/3	66
3	Cumple 1/3	33
4	No cumple	0

Puntaje Criterio B.2 = Según Tabla

2.3.- Subcriterio B.3.- “Antecedentes de la Empresa” (20%).

La evaluación será acorde a lo informado en el curriculum de empresa presentado verificándose lo siguiente:

N°	Detalle
1	El oferente cuenta con experiencia en contratos de planificación estratégica o similares, en el rubro deportivo.
2	El oferente cuenta con experiencia en estrategia de contenidos.
3	El oferente posee experiencia en manejo de audiencias masivas.

N°	Tramo – Detalle	Puntaje
1	Cumple 3/3	100
2	Cumple 2/3	66
3	Cumple 1/3	33
4	No cumple.	0

Puntaje Criterio B.3 = Según Tabla

Para acreditar experiencia, se debe adjuntar junto al curriculum de presentación del oferente, sus respectivos medios de verificación que podrán ser: certificados emitidos por el mandante, órdenes de compra y/o contratos ejecutados.

Puntaje Final

El puntaje final será calculado acorde a la siguiente formula:

Subcriterio B.1 + Subcriterio B.2 + Subcriterio B.3

3.- Criterio C.- “Metodología de Trabajo” (25%).

El oferente deberá presentar un brief (formato libre) en donde se describa el enfoque de trabajo, incluyendo la forma y cronología en que se ejecutarán los productos solicitados, considerando un servicio para 4 (cuatro) meses con reuniones periódicas con la contraparte.

Este punto, busca garantizar que la metodología de trabajo y el enfoque de la consultoría estén alineados con la **Línea Editorial de la Corporación**, asegurando coherencia y rigurosidad en la comunicación institucional. Se evaluará el grado de integración de los siguientes elementos en la propuesta, de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación

3.1.- Subcriterio C.1.- **“Alineación con el Relato Institucional”** (20%).

La estrategia debe reflejar los ejes comunicacionales de la Corporación, destacando su rol, impacto y atributos diferenciadores.

Se evaluará bajo los criterios de la siguiente tabla de evaluación:

N°	Descripción	Puntaje
1	Cumple con una propuesta que refleja de manera clara, coherente y pertinente los ejes comunicacionales de la Corporación, destacando su rol, impacto y atributos diferenciadores.	100
2	Presenta una adecuada alineación con el relato institucional, aunque algunos ejes comunicacionales, atributos diferenciadores o su adaptación al contexto requieren mayor desarrollo o precisión.	66
3	Presenta un enfoque genérico, con una alineación insuficiente respecto del relato institucional o de los ejes comunicacionales de la Corporación.	33
4	No cumple con los requisitos del subcriterio, al no reflejar el relato institucional ni los ejes comunicacionales de la Corporación.	0

Puntaje Criterio C.1 = Según Tabla.

La evaluación será mediante lo ofertado en su propuesta técnica, la cual deberá adjuntar como parte esencial de la oferta

3.2.- Subcriterio C.2.- **“Objetividad y Claridad”** (25%).

La metodología debe proponer mecanismos de ejecución y medición con criterios verificables, evitando enfoques subjetivos o interpretaciones arbitrarias.

Se evaluará bajo los criterios de la siguiente tabla de evaluación:

N°	Descripción	Puntaje
1	Cumple con una propuesta clara, objetiva y verificable, definiendo objetivos, metodología, indicadores, mecanismos de seguimiento y criterios de medición alineados con los resultados esperados.	100
2	Presenta una propuesta mayoritariamente clara y objetiva, con metodología e indicadores adecuados, aunque algunos mecanismos de medición o criterios de verificación requieren mayor desarrollo o precisión.	66
3	Presenta un enfoque genérico, con objetivos o metodología poco definidos y criterios de medición insuficientes o ambiguos.	33
4	No cumple con los requisitos del subcriterio, careciendo de una propuesta objetiva, clara o de mecanismos verificables de ejecución y medición.	0

Puntaje Criterio C.2 = Según Tabla.

La evaluación será mediante lo ofertado en su propuesta técnica, la cual deberá adjuntar como parte esencial de la oferta

3.3.- Subcriterio C.3.- “Rigurosidad y Coherencia” (20%).

Se valorará que la propuesta contemple procesos que garanticen precisión y consistencia en la difusión de mensajes.

Se evaluará bajo los criterios de la siguiente tabla de evaluación:

N°	Descripción	Puntaje
1	Cumple con una propuesta que incorpora procesos claros y consistentes para garantizar la precisión, coherencia y uniformidad en la difusión de los mensajes, incluyendo mecanismos de revisión y control de calidad.	100
2	Presenta procesos adecuados para asegurar la precisión y coherencia de los mensajes, aunque algunos mecanismos de control, validación o consistencia requieren mayor desarrollo o especificidad	66
3	Presenta un enfoque genérico, con procesos insuficientemente definidos para asegurar la precisión, coherencia y consistencia de los mensajes.	33
4	No cumple con los requisitos del subcriterio, al no acreditar procesos que garanticen la precisión y coherencia de la difusión de los mensajes.	0

Puntaje Criterio C.3 = Según Tabla.

La evaluación será mediante lo ofertado en su propuesta técnica, la cual deberá adjuntar como parte esencial de la oferta.

3.4.- Subcriterio C.4.- “Enfoque de Descentralización e Inclusión” (25%).

La metodología debe considerar estrategias que visibilicen la identidad de la Corporación.

Se evaluará bajo los criterios de la siguiente tabla de evaluación:

N°	Descripción	Puntaje
1	Cumple con una propuesta que incorpora estrategias claras y pertinentes para visibilizar la identidad institucional de la Corporación, promoviendo un enfoque de descentralización e inclusión en sus acciones y contenidos	100
2	Presenta una estrategia adecuada para visibilizar la identidad institucional y considerar elementos de descentralización e inclusión, aunque algunos aspectos requieren mayor desarrollo o adaptación al contexto.	66
3	Presenta un enfoque genérico, con estrategias insuficientemente definidas para fortalecer la identidad institucional o incorporar criterios de descentralización e inclusión.	33
4	No cumple con los requisitos del subcriterio, al no acreditar estrategia orientadas a visibilizar la identidad institucional ni considerar un enfoque de descentralización e inclusión.	0

Puntaje Criterio C.4 = Según Tabla.

La evaluación será mediante lo ofertado en su propuesta técnica, la cual deberá adjuntar como parte esencial de la oferta.

3.5.- Subcriterio C.5.- “Uso Adecuado de Plataformas y Medios” (10%).

La estrategia debe demostrar un manejo efectivo de los canales institucionales (web, redes sociales, medios tradicionales) en función de los objetivos comunicacionales.

Se evaluará bajo los criterios de la siguiente tabla de evaluación:

N°	Descripción	Puntaje
1	Cumple con una propuesta que demuestra un uso adecuado y estratégico de los distintos canales institucionales (sitio web, redes sociales y medios tradicionales), alineando cada plataforma con los objetivos comunicacionales definidos.	100
2	Presenta un uso adecuado de las plataformas y medios institucionales, aunque la justificación, integración o adecuación de algunos canales a los objetivos comunicacionales requiere mayor desarrollo.	66
3	Presenta un enfoque genérico en el uso de plataformas y medios, sin una adecuada vinculación entre los canales propuestos y los objetivos comunicacionales.	33
4	No cumple con los requisitos del subcriterio, al no acreditar un uso adecuado de las plataformas y medios institucionales en función de los objetivos comunicacionales.	0

Puntaje Criterio C.5 = Según Tabla.

La evaluación será mediante lo ofertado en su propuesta técnica, la cual deberá adjuntar como parte esencial de la oferta.

Puntaje Final

El puntaje final será calculado acorde a la siguiente formula:

Subcriterio C.1 + Subcriterio C.2 + Subcriterio C.3 + Subcriterio C.4 + Subcriterio C.5

100: Cumple plenamente.

66: Cumple parcialmente, requiere mayor desarrollo.

33: Enfoque genérico o insuficiente.

0: No cumple.

4.- Criterio D.- “Servicios Adicionales” (5%).

Con el objeto de mejorar la prestación del servicio requerido, los oferentes podrán incorporar funcionalidades, herramientas o servicios adicionales sin costo extra para la Corporación, los cuales permitirán diferenciar técnicamente su propuesta respecto de las demás ofertas presentadas.

Para estos efectos, los oferentes deberán completar el Anexo N°3, detallando y especificando claramente cada servicio adicional ofertado, indicando su funcionalidad y alcance. Dichos servicios deberán guardar directa relación con el objeto de la presente propuesta y aportar valor agregado efectivo a la prestación solicitada.

La evaluación de este criterio se efectuará de acuerdo con la siguiente tabla de evaluación:

N°	Tramo – Detalle	Puntaje
1	Incorpora.	100
2	No incorpora.	0

Puntaje Criterio D = Según Tabla

La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información incorporada por el oferente en el Anexo N°3 adjunto a los presentes términos.

5.- Criterio E.- “Pacto de Integridad” (3%).

Se evaluará bajo los criterios de la siguiente tabla de evaluación:

N°	Descripción	Puntaje
1	Presenta.	0
2	No presenta.	100

Puntaje Criterio E = Según Tabla.

Se deberá acompañar el pacto de integridad, acreditando el conocimiento por parte de sus trabajadores, de acuerdo con lo establecido en virtud de artículo 17) del Decreto N°661, que aprueba Reglamento de la Ley N°21.634, que moderniza la Ley N° 19.886 y Dictamen N° E370752N23 de fecha 20 de julio de 2023, de la Contraloría General de la República (CGR).

La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información incorporada por el oferente en el Anexo N°4 adjunto a las presentes Bases.

6.- Criterio F.- “Cumplimiento de Requisitos” (2%).

Se evaluará bajo los criterios de la siguiente tabla de evaluación:

N°	Descripción	Puntaje
1	No cumple	0
2	Cumple Los proponentes que presenten oportunamente la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones o aclaraciones de ofertas posteriores.	100

Puntaje Criterio F = Según Tabla.

Puntaje Final:

$$(\text{Criterio A} \times 0,30) + (\text{Criterio B} \times 0,35) + (\text{Criterio C} \times 0,25) + (\text{Criterio D} \times 0,05) + (\text{Criterio E} \times 0,03) + (\text{Criterio F} \times 0,02)$$

5.3. Reglas de desempate

En caso de empate, se aplicarán las siguientes reglas, en orden de prelación:

Se seleccionará al proveedor que haya pasado la etapa de admisibilidad técnica indicada en el numeral 4.1. precedente, sin la necesidad de salvar errores u omisiones formales vía correo electrónico.

Se seleccionará al proveedor que haya ingresado primero su cotización en el aplicativo de compra ágil, disponible en www.mercadopublico.cl.

6.-MULTAS Y SANCIONES

La Corporación Municipal de Deportes de Vitacura, podrá cursar multas de conformidad con lo siguiente:

N °	Descripción
1	Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). <u>La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.</u>
2	Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. <u>La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido).</u> El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.
3	Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. <u>La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días.</u>

CON TODO, LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS AL PROVEEDOR NO PODRÁ EXCEDER DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN (IVA INCLUIDO), CUALQUIERA SEA EL PERIODO DE CONTRATACIÓN. SI EXCEDIERE DICHA CANTIDAD, EL SERVICIO PODRÁ PONER TÉRMINO ANTICIPADO AL PROCESO DE COMPRA.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS:

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato la Corporación notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito al ITS del servicio, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada por parte de la Corporación.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, La Corporación tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una

resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición:

El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La Corporación tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Corporación, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

7. MODALIDAD DE PAGO	
Pago único monto total	Pago
100% de precio ofertado	El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días, <u>a partir de su recepción conforme por el ITS del Servicio.</u>
Para el respectivo pago, el proveedor deberá verificar de forma previa al envío de la boleta o factura lo siguiente: ▪ Que la orden de compra se encuentre ACEPTADA, en el portal www.mercadopublico.cl ▪ Que la orden de compra se encuentre en estado RECEPCIÓN CONFORME, en el portal www.mercadopublico.cl Cumpliendo con lo anterior, el pago se realizará dentro de (30) días corridos siguientes.	
8. CONTRAPARTE TÉCNICA	
Actuará como contraparte técnica la Unidad de Comunicaciones de la Corporación.	
9. LUGAR DE ENTREGA	
<u>Avenida San Josemaría Escrivá de Balaguer N°5428, comuna de Vitacura.</u>	
10. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
Para la presente contratación, no se suscribirá contrato entre las partes, lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 41) y 117) del Decreto N°661 de fecha 03 de junio de 2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886. En virtud de lo anterior, el proceso se formalizará mediante la emisión de la respectiva orden de compra y su posterior aceptación por parte del proveedor. La referida orden de compra se emitirá una vez que sea seleccionado el oferente más idóneo, conforme los criterios de evaluación establecidos en el Numeral 4 de estos términos de referencia. En consecuencia, formarán parte de la referida orden de compra, que hace las veces de contrato: a) Los Términos de Referencia y sus eventuales modificaciones. b) La cotización del proveedor. c) La aceptación por parte del proveedor, de la orden de compra, en el portal www.mercadopublico.cl Para todos los efectos, se entenderá por “contrato” el conjunto de estas condiciones previamente descritas. <u>Es importante indicar que la ejecución del servicio en una fecha posterior a la fecha ofertada será multada con ½ UF diaria por cada día de atraso.</u>	

De las Cesiones de Crédito o de Factoring.

En caso de celebrar un contrato de factoring, éste deberá notificar a la Corporación y Unidad Técnica dentro de las 48 horas previas a su celebración. Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Corporación no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas ejecutoriadas pendientes de pago, del Proveedor.

La Corporación tendrá un plazo de 8 días para reclamar en contra del contenido de la factura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3°, punto 2°, de la Ley 19.983, y por la integridad de la notificación del Factoring.

Para efectos de pago se regirá conforme a los presentes requerimientos administrativos y normativa aplicable, dentro de lo cual se debe considerar lo establecido en el artículo 7 de la ley 19.983, se emitirá un cheque nominativo a nombre del Proveedor. En este mismo orden de ideas, la factura cedida **sólo y exclusivamente** podrá ser pagada al cesionario, si la cesión de crédito o factura cumple con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.

En tal sentido, el mencionado artículo 7 señala en su parte pertinente lo siguiente: *“La cesión del crédito expresada en la factura será traslativa de dominio, para lo cual el cedente deberá estampar su firma en el anverso de la copia cedible a que se refiere la presente ley, agregar el nombre completo, rol único tributario y domicilio del cesionario y proceder a su entrega. Esta cesión deberá ser puesta en conocimiento del obligado al pago de la factura, por un notario público o por el oficial de Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario, sea personalmente, con exhibición de copia del respectivo título, o mediante el envío de carta certificada, por cuenta del cesionario de la factura, adjuntando copias del mismo certificadas por el ministro de fe. En este último caso, la cesión producirá efectos respecto del deudor, a contar del sexto día siguiente a la fecha del envío de la carta certificada dirigida al domicilio del deudor registrado en la factura”.*

El documento de pago deberá ser retirado personalmente desde las dependencias de la Corporación por personas que exhiban poder suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.

Condiciones Especiales.

- a. Toda divergencia o controversia que surja entre las partes acerca de la interpretación o aplicación de los Términos de Referencia o cualquier otro antecedente contemplado dentro de estos últimos, discordancia entre ellas o falta de aclaración de detalle, deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie al servicio.
- b. La indicación de cualquier partida en alguno de los documentos que forman parte del legajo de esta propuesta bastará para considerarla parte integrante de ella; y en consecuencia del contrato.

- c. En caso de que el proveedor considere que una orden se encuentra fuera de los términos y condiciones del contrato, comunicará esta situación por escrito al Encargado de la Unidad Técnica, quien resolverá dentro de las 48 horas siguientes.

Justificación de la compra

Artículo 97) y 98) del Decreto N°661 de fecha 03 de junio de 2024 del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886, del Ministerio de Hacienda.